

Droit de l'Union européenne

Cours du Professeur Théo DUCHARME

Plan de cours

Licence 2

Semestre 2

2025-2026

SEANCE INTRODUCTIVE – ENJEUX GENERAUX DU DROIT DE L'UNION EUROPEENNE

SEANCE N° 1 – LA CONSTRUCTION EUROPEENNE (L'APPROFONDISSEMENT)

I/ Les premières étapes de la construction

- A/ Le Plan Schuman et la CECA
- B/ L'échec de la Communauté européenne de défense
- C/ La relance de Messine, l'Euratom vs. la CEE

II/ La formalisation de l'Union par les traités

- A/ Les traités de Rome
- B/ Les années 60-70 : le temps des hésitations nationales et l'achèvement du marché commun
- C/ Le Traité de Maastricht et la Monnaie unique (1992) – La restructuration autour des traités communautaires et la création de l'Union européenne
- D/ Réaménagements des communautés et de l'Union : l'après-Maastricht

III/ La refondation de l'UE : le traité de Lisbonne

SEANCE N° 2 – ADHESION ET RETRAIT – LE BREXIT (L'ELARGISSEMENT)

I/ Les différents élargissements : histoire et problématique du point de vue de la construction européenne

- A/ Le premier élargissement : 1973, Grande-Bretagne, Danemark, Irlande
- B/ Le deuxième élargissement : les années 80
- C/ Les troisième et quatrième élargissements : les PECO (pays d'Europe centrale et orientale)
- D/ Les élargissements ultérieurs et la question des limites : jusqu'où ?

II/ L'adhésion : aspects juridiques généraux

- A/ Les conditions de forme et de procédure
- B/ Les conditions de fond
 - 1/ Un État européen, les conditions pour être État candidat
 - 2/ Les conditions économiques et techniques, les conditions pour adhérer à l'Union

III/ Le retrait : le cas du Brexit

A/ Généralités

1/ Le silence des textes initiaux

2/ La reconnaissance du droit de retrait par le Traité de Lisbonne

B/ Le Brexit

IV/ Conclusion : que signifie appartenir à l'Union européenne ? L'intégration différenciée

A/ Constitutionnalisation

B/ La différenciation